

Nr. 2 Vorlage des Ministerialrats Röhrecke an Reichsminister Lammers. 7. Januar 1938

R 43 II/525a, Bl. 76–79¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf einer Ersten und Zweiten Verordnung zum Gesetz über die Hitlerjugend.²

1.) *Vermerk:*

Auf Anregung des zuständigen Referenten bei dem Jugendführer des Deutschen Reichs, Hauptbannführer Möckel (Fernruf: 2182 01), habe ich mit ihm am 6. Januar 1938 den gegenwärtigen Stand der beiden Verordnungsentwürfe zum Gesetz über die Hitlerjugend eingehend mündlich erörtert. Ende September 1937 waren die Entwürfe der Ersten und Zweiten Verordnung über die Hitlerjugend von hier aus den beteiligten Ministerien zugeleitet worden mit der Bitte, etwaige Einwendungen baldmöglichst bekanntzugeben³. Folgende Einwendungen sind darauf bis jetzt geltend gemacht worden:

1. *Berufliche Ausbildung.* I. Verordnung⁴ § 1 Abs. 1.

Das Reichs- und Preußische Arbeitsministerium bittet⁵, dem § 1 Abs. 1 einen dritten Satz anzufügen: „Ebenso bleiben die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des beruflichen Ausbildungswesens unverändert.“

Das Reichs- und Preußische Wirtschaftsministerium hat einen gleichen Wunsch geäußert⁶, dem mit Beifügung des gleichen Satzes 3 Genüge getan sein dürfte. (Herrn Hauptbannführer Möckel habe ich Photokopie des Schreibens des Reichswirtschaftsministeriums vom 6. November 1937 überreicht.) Der Jugendführer des Deutschen Reichs hält die Hinzufügung des vorgeschlagenen 3. Satzes für unnötig⁷.

Hauptbannführer Möckel glaubt, diese Frage mit dem Reichs- und Preußischen Arbeitsministerium und dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium bereinigen zu können und hat zugesagt, mir darüber schriftliche Mitteilung zugehen zu lassen.

2. *Landjahr.* I. Verordnung § 1 Ziff. 2.

Das Reichs- und Preußische Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Jugendführer des Deutschen Reichs haben sich darauf geeinigt, daß die Worte „alle Angelegenheiten des Landjahrs, der Führerschulung und der inneren Ausgestaltung des Landjahres“ zu streichen

¹ Kopfdatum: 6. Januar 1938. Hier datiert nach der Schlußparaphe.

² Vorgeschichte und Verhandlungsstand s. ARH IV, Nr. 135.

³ Ebd. Anm. 8. DVO-Entwürfe auch in R 2/12890, unfol.; R 3001/20025, Bl. 33ff.

⁴ Wortlaut der 1. DVO (OrganisationsVO) s. ARH IV, Nr. 135 Anm. 10, 11, 15–17.

⁵ RAM an StSRk, 16. 10. 1937; R 43 II/525a, Bl. 50.

⁶ RWiM an StSRk, 6. 11. 1937; ebd. Bl. 69: Bitte, in den beiden DVOn eindeutig festzustellen, „daß die Zuständigkeiten des Reichswirtschaftsministers, der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und insbesondere des Betriebsführers in seiner Eigenschaft als Lehrherr unberührt bleiben“.

⁷ RJF an StSRk, 23. 11. 1937: Stellungnahme zu den Änderungswünschen des RAM (o. Anm. 5), des RJuM (u. Anm. 9) und des RErzM (u. Anm. 8).

sind⁸. Der Jugendführer des Deutschen Reichs hat zuletzt vorgeschlagen, an Stelle dieser gestrichenen Worte den Satz hinzuzufügen: „Der Übergang des Landjahrs auf den Geschäftsbereich des Jugendführers des Deutschen Reichs wird in einer besonderen Verordnung geregelt.“

Hauptbannführer Möckel glaubt, auch diesen Punkt im Benehmen mit dem Reichs- und Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung bereinigen zu können. Er hat zugesagt, mir schriftliche Mitteilung über das Ergebnis seiner Verhandlungen zugehen zu lassen.

3. *Tragen von Uniformen.* I. Verordnung § 4 Abs. 2.

Das Reichsjustizministerium hat gebeten, § 4 Abs. 2 nachzuprüfen⁹. Der Jugendführer des Deutschen Reichs teilt die Bedenken des Reichsjustizministeriums und schlägt jetzt folgende Fassung vor: „Das Tragen von anderen Uniformen ist allen anderen reichsangehörigen Jugendlichen im Reich verboten. Ausgenommen sind Uniformen, zu deren Tragen die Jugendlichen auf Grund ihrer Berufszugehörigkeit oder durch Gesetz verpflichtet bzw. berechtigt sind.“

Hauptbannführer Möckel wird diese Frage mit dem Reichsjustizministerium besprechen. Er hat mir zugesagt, mir das Ergebnis seiner Erörterungen mitzuteilen.

4. *Befreiungsvorschrift für Lehrlinge u.a.* II. Verordnung § 6 Abs. 1¹⁰.

Das Reichs- und Preußische Wirtschaftsministerium¹¹ hält eine weitere Befreiungsvorschrift hinsichtlich der Lehrlinge und Jugendlichen, die sich bereits in der praktischen Berufsausbildung befinden, für erforderlich.

Hauptbannführer Möckel glaubt, über diesen Punkt ohne Schwierigkeiten mit dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister einig werden zu können. Er wird über das Ergebnis dieser Verhandlungen mir schriftliche Mitteilung zugehen lassen.

5. *Fremdes Volkstum.* II. Verordnung § 9 Abs. 1¹².

Das Justizministerium schlägt vor¹³, § 9 Abs. 1 S[atz] 2 folgendermaßen zu fassen: „Gehört nur ein Teil einer der genannten Volksgruppen an, so ist der Vater antragsberechtigt. Ist der Vater gestorben oder steht ihm die Sorge für die Person des Jugendlichen nicht zu, so gilt Satz 1 entsprechend.“ Es schlägt ferner vor, den § 9 Abs. 1 durch folgenden Satz 3 zu ergänzen: „Steht der Jugendliche unter Vormundschaft, so kann die sorgeberechtigte Mutter den Antrag nur mit Zustimmung des Vormunds stellen.“ Der Jugendführer des Deutschen Reichs hält diese Änderung nicht für unbedingt erforderlich.

Hauptbannführer Möckel wird auch hierüber mit dem Reichsjustizministerium sprechen und das Ergebnis seiner Verhandlungen schriftlich mitteilen.

⁸ In Verfolg der Besprechung vom 15. 11. 1937: ARH IV, Nr. 171. Mitteilung des RErzM hierüber vom 16. 11. 1937: R 43 II/525a, Bl. 70.

⁹ RJuM an StSRk, 20. 10. 1937; ebd. Bl. 53. Der RJuM argumentierte: „Da unter ‚Jugendlichen‘ wahrscheinlich alle Jungen im Alter von 10 bis 18 und alle Mädchen im Alter von 10 bis 21 Jahren verstanden sein sollen, würde die Vorschrift ihrem Wortlaut nach auch das Tragen der Uniformen der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes, der Beamten, der Deutschen Jägerschaft durch Jungjäger usw. und bei Mädchen z.B. der Tracht der Rote-Kreuz-Lehrschwestern verbieten.“

¹⁰ Entw. der 2. DVO (JugenddienstVO), § 6 *Zurückstellung und Befreiung*: „(1) Auf Antrag des gesetzlichen Vertreters oder des zuständigen Bannführers können Jugendliche bis zur Dauer eines Jahres vom Dienst in der Hitler-Jugend befreit werden, wenn sie

– 1.

in ihrer körperlichen Entwicklung erheblich zurückgeblieben sind oder

– 2.

nach dem Urteil des Schulleiters ohne die Befreiung die Anforderungen der Schule nicht erfüllen können.“

¹¹ In dem o. Anm. 6 zit. Schreiben.

¹² Entw. 2. DVO, § 9 *Deutsche Staatsangehörige fremden Volkstums*: „(1) Jugendliche deutscher Staatsangehörigkeit, deren Eltern auf Grund ihres Volkstumsbekenntnisses der dänischen oder polnischen Volksgruppe angehören, sind auf Antrag derjenigen, denen die Sorge für ihre Person zusteht, von der Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend zu befreien. Gehört nur ein Elternteil einer der genannten Volksgruppen an, so ist der Vater antragsberechtigt, wenn ihm die Sorge für die Person des Jugendlichen zusteht.“

¹³ Im Schreiben o. Anm. 9.

6. *Verweisungen auf § 26 Wehrgesetz¹⁴ und § 17 Reichsarbeitsdienstgesetz¹⁵. II. Verordnung § 12¹⁶.* Der Jugendführer des Deutschen Reichs ist mit der vom Reichsjustizministerium angeregten Streichung der beiden genannten Verweisungen des § 12 einverstanden¹⁷.

7. *Einvernehmen mit Reichswirtschaftsminister.*

Das Reichs- und Preußische Wirtschaftsministerium hat darum gebeten¹⁸, daß die Durchführung und Ausführung des Gesetzes über die Hitlerjugend an das Einvernehmen des Reichswirtschaftsministers gebunden sein soll.

Es hat sich auch endgültige Stellungnahme im übrigen, d.h. wohl zu weiteren als den bisher erwähnten Punkten, noch vorbehalten.

Hauptbannführer Möckel wird versuchen, auch über diese Punkte eine Einigung mit dem Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium herbeizuführen. Auch hierüber hat er schriftliche Mitteilung in Aussicht gestellt.

Außer diesen schriftlichen Einwendungen hat das Reichsfinanzministerium noch mündlich bemängelt¹⁹, daß in der Ersten Verordnung § 1 Abs. 1 Ziff. 2 der Ausdruck „Angelegenheiten der Jugendpflege“ unklar sei. Da nach Angabe des Hauptbannführers Möckel dieser Ausdruck erforderlich und darüber mit dem Reichsfinanzministerium inzwischen Einigung erzielt sei, ist dieser Punkt einstweilen unbeachtlich. Ferner hält gemäß mündlicher Mitteilung das Reichsfinanzministerium den § 3 der Ersten Verordnung, in dem „nachgeordnete Dienststellen des Jugendführers“ erwähnt sind, für überflüssig. Es sei zu befürchten, daß der Reichsjugendführer des Deutschen Reichs für die nachgeordneten Dienststellen auch eine Reihe von Beamtenstellen beantragen werde. Da Stabsführer Lauterbacher auf diesen Einwand ebenfalls mündlich erklärt hat, daß die in § 3 erwähnten nachgeordneten Dienststellen des Reichsjugendführers bereits vorhanden seien (z.B. Gebietsführer) und daß der Reichsjugendführer nicht beabsichtige, hier neue Beamtenstellen zu beantragen, ist auch dieser Punkt einstweilen unbeachtlich.

Der Jugendführer des Deutschen Reichs hat ferner unter dem 21. Oktober 1937 zur Information einen vorläufigen Entwurf einer Verordnung auf Grund des § 3 des Entwurfs der Ersten Ausführungsbestimmung zum Gesetz über die Hitlerjugend übersandt²⁰. Diese Verordnung soll erst erlassen werden, nachdem die beiden Ausführungsverordnungen in Kraft getreten sind. Mit den jetzt zur Beratung stehenden Verordnungen hat dieser neue Verordnungsentwurf also nicht unmittelbar zu tun.

Da im § 3 der Ersten Verordnung bestimmt ist, daß der Reichs- und Preußische Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Jugendführer des Deutschen Reichs und dem Reichsminister der Finanzen die dem Jugendführer des Deutschen Reichs nachgeordneten Dienststellen bestimmt, ist damit, wenn nicht ein neuer Einspruch gegen § 3 erhoben wird, genügend Sicherheit für die sachgemäße Behandlung dieser Verordnung gegeben.

¹⁴ Vom 21. 5. 1935 (RGBl. I S. 609); s. ARH II/1, Nr. 159 P. 1. Wortlaut von § 26: ARH II/2, Nr. 198 Anm. 3.

¹⁵ Vom 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 769); s. ARH II/2, Nr. 178 P. 2, auch zum § 17.

¹⁶ Entw. 2. DVO, § 12 *Ruhen der Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend*: „(1) Für die Dauer des aktiven Wehrdienstes ruht die Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend (§ 26 Wehrgesetz). – (2) Angehörige des Arbeitsdienstes dürfen sich im Dienst der HJ nicht betätigen (§ 17 Reichsarbeitsdienstgesetz).“

¹⁷ Der RJuM hatte ausgeführt (o. Anm. 9): „Beide Vorschriften handeln von der Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen und der Betätigung in ihnen. Da nur die Stammitlerjugend Gliederung der NSDAP sein soll, passen die Verweisungen nicht auf die allgemeine Hitlerjugend, die Staatseinrichtung ist.“ Zur geplanten Unterscheidung von Stamm-HJ und allgem. HJ s. § 2 des Entw. der 1. DVO: ARH IV, Nr. 135 Anm. 15.

¹⁸ Oben Anm. 6.

¹⁹ In einer Rücksprache von MD Wienstein mit MD v. Manteuffel und MR Richter am 20. 10. 1937; R 43 II/525a, Bl. 54. Näheres zu den Kritikpunkten des RFM in Dok. Nr. 148.

²⁰ R 43 II/525a, Bl. 62–66. Der Entw. betraf die Berufung selbständiger Sachbearbeiter für Jugendfragen auf der mittleren Verwaltungsebene.

Als letztes hat der Stellvertreter des Führers eine Anfrage wegen des weiteren Verlaufs der Angelegenheit hierher gerichtet²¹. Da der Stellvertreter des Führers mit Hauptbannführer Möckel am 13. d.M. eine Besprechung über die Angelegenheit haben wird, ist eine schriftliche Beantwortung der Anfrage des Stellvertreters des Führers nicht erforderlich. Hauptbannführer Möckel wird ihn über die Einzelheiten unterrichten.

Ich habe mich nun mit Hauptbannführer Möckel über folgendes weiteres Verfahren bei der Behandlung der Angelegenheit geeinigt:

In etwa 14 Tagen hofft Hauptbannführer Möckel mir die Stellungnahme zu den verschiedenen noch offenen Punkten möglichst in Form schriftlicher Äußerungen der betreffenden Ressorts mitteilen zu können. Ich werde dann den beteiligten Ressorts eine Zusammenstellung der Änderungen, über die Einigkeit erzielt worden ist, zugehen lassen und sie gegebenenfalls zu einer Rückäußerung über noch offene Punkte oder neue Einwendungen auffordern. Wenn dann innerhalb eines zu setzenden Termins keine neue[n] Einwendungen geltend gemacht worden sind, wird Einverständnis über den Text der beiden Verordnungen angenommen. Über einen trotz Ressortberatungen etwa noch offenbleibenden Punkt wird gegebenenfalls sodann Entscheidung des Führers und Reichskanzlers herbeigeführt werden müssen.

Hauptbannführer Möckel hält auch seinerseits dieses Verfahren für das zweckmäßigste und jedenfalls für besser als eine erneute Chefbesprechung²², bei der völlige Einigung doch nicht ohne weiteres zu erwarten ist.

Hauptbannführer Möckel hat schließlich noch in Aussicht gestellt, daß er in seiner mir zugesagten Mitteilung noch auf die Form der Veröffentlichung der beiden Verordnungen eingehen wird. Er hält eine Veröffentlichung der beiden Verordnungen im Reichsgesetzblatt für geboten²³, ebenso eine Begründung für die Verordnungen, die zur Veröffentlichung in der Presse dem Völkischen Beobachter übergeben werden soll. Die Absicht der Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt sowie der Veröffentlichung der Begründung wird den Ressorts bei Gelegenheit der Bitte um endgültige Stellungnahme mitzuteilen sein.

2.) Mit den Vorgängen dem Herrn *Reichsminister* weisungsgemäß unter Beifügung je eines Abdrucks der beiden Verordnungsentwürfe und mit der Bitte um geneigte Genehmigung gehorsamst vorgelegt.

Ich habe Herrn Hauptbannführer Möckel in Aussicht gestellt, ihm eine Abschrift meines erst nachträglich angefertigten Vermerks zu übersenden²⁴, um ihm eine Unterlage für seine weiteren Schritte zu geben.

3.) W[ieder]v[orlage]²⁵

²¹ StdF an RMRk, 6. 12. 1937; ebd. Bl. 75.

²² Bisher hatte nur eine Generalaussprache in der Rkei am 15. 4. 1937 stattgefunden, aber als Ressort-, nicht Chefbesprechung; Aufzeichnungen s. ebd. Bl. 8 f.; R 3001/20025, Bl. 48; R 2/12000, unfol.

²³ Dies konnte zweifelhaft sein, weil die HJ auch nach ihrem Ausbau zur Staatsjugend organisatorisch eine Einrichtung der NSDAP geblieben war.

²⁴ Erfolgte erst am 5. 2. 1938; R 43 II/525a, Bl. 91.

²⁵ Lammers zeichnete den Vm. am 9. 1. 1938 ab und fragte am 29. 1. erneut nach dem Stand der Angelegenheit; ebd. Bl. 79. Am 24. 2. teilte Möckel an MD Kritzinger mit, daß mit allen Ressorts Einvernehmen über die DVO-Fassungen erzielt sei, ausgenommen das RIM; ebd. Bl. 93. Der RIM regte in seiner Stellungnahme vom 8. 3. 1938 (ebd. Bl. 96–98) dann mehrere Änderungen an, insbes. die Nichteingliederung des „Dt. Instituts für Jugendliche“ in die RJF (ARH IV, Nr. 135 Anm. 12), eine Präzisierung des Begriffs der „Stamm-HJ“ und ein Nachprüfungsrecht der staatl. Gesundheitsämter für die HJ-Musterungen. Der letzte Punkt blieb auf einer Referentenbesprechung in der Rkei am 23. 3. 1938 unter dem Vorsitz Kritzingers strittig, über die anderen hoffte man sich in Nachverhandlungen zu einigen; s. R 43 II/525a, Bl. 110f.; R 3001/20025, Bl. 143f.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22874. Am 31. 5. 1938 übermittelte der RMRk den Ressorts die neuesten Fassungen der DVO-Entwürfe und lud zu einer kommissar. Besprechung ein, von der er sich eine abschließende Klärung der Streitfragen erhoffte: Dok. Nr. 148.

R[öhrcke] 7/1

Zitierhinweis

Nr. 2 Vorlage des Ministerialrats Röhreke an Reichsminister Lammers. 7. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d002>